



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 28 del 22 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario — **Avv. Ielo Mariafrancesca:** liquidazione competenze per incarico legale conferito con delibera commissariale n. 44 del 29 aprile 2020 — Convenzione del 29/04/2020.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10,30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTA

la deliberazione Commissariale n. 44 del 29 aprile 2020 con la quale, si è statuito:

1. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR per la Calabria – Sezione Prima di Catanzaro – a seguito della chiamata in causa avvenuta con Ordinanza TAR Calabria – Sezione Prima di Catanzaro n. 340/2020 del 12 febbraio 2020, notificata in data 04/03/2020, ai sensi della legge 53 del 1994, dall'avvocato Gianfranco Marcello, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1365 in data 05/03/2020, prot. OSL n. 35 di pari data, sul ricorso numero di registro generale 467 del 2019 proposto da Giuseppe Scalzo + altri, contro il Comune di Squillace, per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR della Calabria – Catanzaro n. 1625/17;
2. di conferire l'incarico per la difesa dell' Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace nel procedimento richiamato all'avv. Mariafrancesca Ielo c.f. LIEMFR84M42C616Q – p.i. 13150771007 del foro di Catanzaro, il/la quale risulta iscritto/a in tutte e tre le Sezioni dell'elenco ristretto dei professionisti che hanno manifestato la volontà al conferimento di eventuali incarichi redatto a seguito della propria deliberazione commissariale n. 78 del 08 novembre 2018, per un compenso pari a € 500,00 (incluso IVA) esclusa C.P.A, di cui all'offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 2110 del 24/04/2020 prot. n. 53/OSL del 27/04/2020;
3. di dare atto che la spesa derivante dal suddetto rapporto è a carico della procedura di liquidazione;
4. di dare atto che alla presente viene allegata la convenzione da sottoscrivere, prima dell'espletamento dell'incarico in questione, con il professionista incaricato composta da n. 8 articoli e disciplinante gli aspetti giuridici ed economici del rapporto professionale instaurato;

VISTA

la Convenzione stipulata in data 29/04/2020 con il legale sopra meglio generalizzato, regolante i rapporti con questo Commissario Straordinario di Liquidazione per le esigenze dell'Ente, ed in particolare l'art.2 -Compenso;

VISTO:

il Codice Identificativo della Gara (CIG) : ZE52CD6293

VISTA:

- la nota dello Studio legale avv. Ielo Mariafrancesca del 09/04/2021 trasmessa via pec e acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 2193 del 23/04/2021, prot. OSL n. 42 di pari data, con la quale il legale incaricato comunica che in relazione al ricorso proposto da Scalzo Giuseppe + altri avente ad oggetto l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria, recante numero 467/2019 R.G., il TAR Calabria ha emesso la sentenza n. 730/2021 pubblicata il 02/04/2021 con la quale ha inteso accogliere il ricorso;

- che con la nota pec di cui sopra lo studio legale IELO chiede la liquidazione di quanto pattuito nella delibera di questo OSL n. 44/2020;

TENUTO CONTO:

- che, per l'espletamento dell'incarico, si è stabilito di corrispondere al citato legale un compenso pari ad € 500,00, incluso Iva ed escluso CPA;

ACCERTATO:

che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;



DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, **può auto-organizzarsi.**

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell' D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

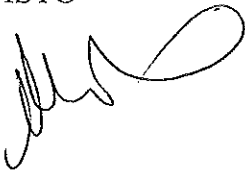
VISTA:

- a) La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)
- b) il relativo Decreto attuativo datato 23 gennaio 2015 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015.

VISTA:

- l'art.1 della d.l. 50/2017 (manovra correttiva) che ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. SPILT PAYMENT) a partire dal 1° luglio 2017 anche i compensi delle P.A. ai professionisti;

VISTO



- *Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, il quale prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto*

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA

- La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di dare atto che la spesa derivante dal suddetto rapporto è a carico della procedura di liquidazione;
- 1) di impegnare e liquidare a carico della procedura di liquidazione del dissesto la spesa complessiva di euro **di euro 520,00 (di cui euro 500,00 per imponibile ed euro 20,00 per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali al 4%)**, relativa al compenso dovuto allo Studio legale dell'avv. Mariafrancesca IELO c.f.: LIEMFR84M42C616Q p.i.: 13150771007 del foro di Catanzaro per l'incarico conferito con delibera Commissariale n. 44/2020 per la difesa dell' Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace nel procedimento dinanzi al TAR Calabria Catanzaro avverso il ricorso proposto da Scalzo Giuseppe + altri avente ad oggetto l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria, recante numero 467/2019 R.G.;
 - 2) di **emettere il relativo mandato di pagamento di euro 520,00 a favore del comune di Squillace (CZ)** , quale sostituto d'imposta, e per il contestuale pagamento della somma a favore dell'avv. Ielo Mariafrancesca con sede a Squillace in Corso G. Pepe n. 93 c.f.: LIEMFR84M42C616Q p.i.: 13150771007, *previa acquisizione di regolare fattura elettronica, del DURC online e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e legge 136 del 13/8/2010 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari"*;
 - 3) di **incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Squillace di trasmettere con tempestività copie dei relativi mandati di pagamento a questo Commissario Straordinario di Liquidazione;**
 - 4) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
 - 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 - 2) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario pro-tempore del comune di Squillace (CZ);
 - al Sindaco dell'Ente

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

